

Nr. 263 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 7. Dezember 1938

R 43 II/1353e, Bl. 24–25

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Rückgängigmachung der Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen.

1. Vermerk:

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern am 6. Dezember 1938 habe ich teilgenommen¹. Es wurden folgende Fragen erörtert:

– a)

die Reichsverweisung der Habsburger,

– b)

Übertragung des Habsburger Vermögens auf das Reich (Vorschlag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda – Rk. 23106 B –)²,

– c)

Behandlung der Gesuche einzelner Mitglieder der Familie Habsburg auf Freigabe von Vermögensgegenständen.

Zu a): In der Frage der Reichsverweisung der Habsburger gingen die Auffassungen der Ressortvertreter erheblich auseinander³. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers äußerte sich – ohne

¹ Ressortbesprechung vom 6. 12. 1938, 10 Uhr, zu welcher der RIM am 30. 11. folg. Stellen eingeladen hatte: StdF, RMRk, AA, RMVP, RFM, RJuM, REM, RErZM, RForstMstr., RFSSChDP, ferner RKom. und RStH in Wien; R 43 II/1353e, Bl. 21. Zur Beratung stand der Entw. eines österr. Landes-„Gesetzes über die Rückgängigmachung der Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen“, den der RIM bereits am 26. 7. 1938 dem RJuM und RFM zur Stellungnahme, dem RMRk nachrichtlich zugeleitet hatte; ebd. Bl. 2–5. Den Vorsitz führte MR Erbe/RIM, eine Niederschrift (ohne Teilnehmerliste) ging den Ressorts am 11. 1. 1939 zu; ebd. Bl. 80 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13138; I 2, Reg. Nr. 23464. – Erzherzog Otto v. Habsburg hatte nach dem „Anschluß“ im Pariser Exil erklärt, daß er die „Vergewaltigung Österreichs“ niemals anerkennen werde. Hitler hielt den österr. Adel pauschal für „ganz internationalisiert“, er eigne sich „nur noch zur Heirat mit reichen Jüdinnen“ und müsse „entrechtet und enteignet werden“; GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 215, 256, 347. Die Möglichkeit einer Habsburger-Restauration hatte im übrigen 1937 eine Variante von Hitlers militär. Planungen gegen Österreich und die ČSR gebildet („Sonderfall Otto“); s. SALEWSKI, Bewaffnete Macht, S. 174–176.

² StS Hanke/RMVP hatte mit Schreiben an den RMRk vom 5. 11. 1938 einer Einziehung zugunsten des Landes Österreich, wie im GesEntw. vorgesehen, widersprochen und gefordert, den Familienfonds des Hauses Habsburg-Lothringen (u. Anm. 3) „einem Verwendungszweck zuzuführen, der mit dem ehemaligen Staatsgebiet des Hauses Habsburg insofern in Beziehung steht, als man es für die Zwecke der kulturellen Zusammenarbeit Großdeutschlands mit den Donauländern zur Verfügung stellt“. Über den Einsatz des Vermögens, „dessen Verwendung im Ausland mit größter Aufmerksamkeit verfolgt wird“, solle ein Stiftungskuratorium aus Vertretern des AA, RMVP, RErZM und der österr. Landesregierung befinden. R 43 II/1353e, Bl. 11. Vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 6, S. 172.

³ Durch österr. Bundesgesetz vom 13. 7. 1935 (BGBl. Nr. 299/35) war die 1919 verfügte Landesverweisung der Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen aufgehoben und ihre vormalige Enteignung zugunsten des Kriegsbeschädigten- und -hinterbliebenenfonds der Republik Österreich dahin revidiert worden, daß aus dem priv. Teil des Vermögens ein Habsburger Familienfonds zur Versorgung bedürftiger Familienmitglieder gebildet wurde; Einzelheiten s. R 43 II/1353e, Bl. 34–76. Der hier verhandelte GesEntw. wollte die weitere Ausfolgung von Vermögenswerten an diesen Fonds unterbinden und schon erfolgte Übertragungen rückgängig machen, es aber bei der 1935 verfügten Aufhebung der Landesverweisung belassen; ebd. Bl. 6–9. Hitler hatte beim Vortrag durch Lammers am 17. 8. das Gesetz gebilligt, jedoch gewünscht, daß auch die Ausweisung der Habsburger wieder in Kraft gesetzt werde: Anhang, FV 434*.

ausdrückliche Weisung von Reichsminister Heß – dahin, daß als eine grundsätzliche Auseinandersetzung des deutschen Volkes mit den Habsburgern alle Mitglieder der Familie Habsburg aus dem Reich verwiesen werden müßten, ohne daß es darauf ankomme, wie sie sich politisch verhielten⁴. Die Vertreter des Reichskommissars⁵ und des Reichsstatthalters⁶ waren demgegenüber der Ansicht, daß man politisch unbedenkliche Mitglieder der Familie Habsburg nicht ausweisen solle.

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes machte auf die bedenklichen Auswirkungen einer Reichsverweisung aufmerksam. Im Ausland werde der Eindruck entstehen, daß die Habsburger eine politische Gefahr für das Deutsche Reich bedeuteten.

Von einigen österreichischen Referenten des Reichsministeriums des Innern und des Reichsstatthalters wurde bemerkt, daß sie in einer Reichsverweisung eine starke Überschätzung der Bedeutung der Familie Habsburg für Österreich sehen würden. Man würde auch in Österreich, wo die Habsburger nur noch einen ganz geringen, völlig einflußlosen Anhang hätten, eine allgemeine Reichsverweisung der Habsburger nicht ganz verstehen.

Ähnlicher Auffassung schien mir Staatssekretär Wimmer zu sein, mit dem ich gelegentlich einer anderen Sitzung kurz über die Frage sprach⁷.

Das Reichsministerium des Innern wird sich wegen einer Entscheidung des Führers hierher wenden. Ich habe gebeten, dabei möglichst bereits formulierte Vorschläge zu machen. Ich habe ferner gebeten, daß der Stellvertreter des Führers seine Auffassung hierher mitteilt.

Zu b): Bei der Aussprache über den Vorschlag des Propagandaministers teilte der Vertreter des Reichsfinanzministeriums mit, daß über das Vermögen der Habsburger bereits verfügt sei. Das Reich habe auf das Vermögen zum Zwecke der Umschuldung österreichischer Gemeinden einen Vorschuß gegeben in der Erwartung, daß bei der endgültigen Neugliederung Österreichs das Vermögen dem Reich zufallen wird. Damit hat sich der Vorschlag des Propagandaministers erledigt.

Zu c): Bei der Erörterung über die Anträge einzelner Mitglieder der Familie Habsburg auf Freigabe von Vermögensstücken⁸ kam zur Sprache, daß außer dem 1919 in Österreich eingezogenen Vermögen der Habsburger (das „hofärarische“ und „gebundene Vermögen“), das, soweit es inzwischen freigegeben ist, durch das neue Gesetz dem Lande Österreich zurückgegeben werden soll, auch reines Privatvermögen einzelner Mitglieder der Familie Habsburg von der Geheimen Staatspolizei beschlagnahmt worden ist. Die Auffassung der beteiligten Ressortvertreter schien im allgemeinen dahin zu gehen, daß das seinerzeit von Österreich eingezogene Vermögen nicht jetzt zu Gunsten einzelner Mitglieder der Familie Habsburg freigegeben werden soll. Abgesehen von den politischen Erwägungen, die dagegen sprechen, ist dabei zu berücksichtigen, daß es sich bei diesen Vermögen – im Gesamtwerte von etwa 20 Millionen – im wesentlichen um Liegenschaften u[nd] Schlösser in Wien handelt und daß an Wertpapieren nur 200 000 RM vorhanden sind. Dagegen schienen keine Bedenken zu bestehen, daß die Geheime Staatspolizei, soweit sich herausstellt, daß die Eigentümer des neuerdings beschlagnahmten Vermögens politisch einwandfrei sind, dies Vermögen freigibt. Ich habe Ministerialrat Erbe gebeten, eine Entscheidung über die Gesuche

⁴ Die Niederschrift des RIM (Anm. 1) hielt hierzu als Entgegnung Kritzingers fest, „daß die generelle Ausweisung der ganzen Habsburger-Familie wohl kaum möglich und auch vom Führer nicht beabsichtigt sei; ein solches Gesetz müsse dann mindestens Ausnahmen zulassen“. Kritzinger korrigierte diesen Passus durch hs. Marg.: „Ich habe nur Zweifel geäußert, daß die Weisung des Führers so weit gehe.“

⁵ RKom. Josef Bürckel; s. Dok. Nr. 96 Anm. 5.

⁶ RStH Artur Seyß-Inquart; s. Dok. Nr. 65 Anm. 5.

⁷ Besprechung über ein österr. „WiedergutmachungsG“ am 6. 12. 1938 nachmittags; Dok. Nr. 262.

⁸ Es handelte sich um Erzherzogin Maria Josepha v. Habsburg (*1867), geb. Prinzessin von Sachsen, Mutter des letzten österr. Kaisers Karl, und Erzherzogin Franziska v. Habsburg (*1895), geb. Prinzessin von Hohenlohe-Schillingsfürst, mit ihrem Sohn Erzherzog Ferdinand (*1918). Alle drei lebten unter ärmlichen Verhältnissen seit langem in München, Franziska unter dem Pseudonym Gräfin von Wernberg, und petierten um Wiedergewährung der nach dem „Anschluß“ ausgesetzten Leibrente aus dem habsburg. Familienvermögen. Näheres s. R 43 II/1353e, Bl. 14–20, 22, 26–29, 104–121.

zurückzustellen, bis eine Äußerung des Herrn Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei vorliege, zumal ich nicht wisse, ob nicht eine Entscheidung des Führers über weitere Behandlung der Gesuche herbeigeführt werden müsse.

2. Herrn Reichsminister

gehorsamst vorgelegt unter Bezugnahme auf meinen heutigen kurzen Vortrag. In der Frage der Reichsverweisung der Habsburger werden die Vorschläge des Reichsministers des Innern und die Stellungnahme des Stellvertreters des Führers abzuwarten sein⁹. Was die Behandlung der beiden vorliegenden Gesuche um Freigabe von Vermögensgegenständen der Habsburger (Erzherzogin Maria Josepha – Rk. 25084 B¹⁰ – und Erzherzogin Franziska – Gräfin Wernberg – Rk. 24475 B¹¹ –) anlangt, so darf ich vorschlagen, die Gesuche dem Reichsministerium des Innern zum weiteren Befinden zu übersenden¹².

Sachlich halte ich es nicht für möglich, das 1919 in Österreich beschlagnahmte gebundene Vermögen der Habsburger für einzelne Mitglieder der Familie freizugeben¹³. Da der Führer dem Entwurf des Gesetzes, das die zum Teil erfolgte Freigabe rückgängig machen soll, zugestimmt hat, nehme ich an, daß diese Stellungnahme auch der Auffassung des Führers entspricht. Dagegen würde ich keine Bedenken sehen, wenn die Geheime Staatspolizei nach Prüfung im Einzelfall Vermögensgegenstände, die im Privateigentum von Mitgliedern der Familie Habsburg stehen und die im Jahre 1938 beschlagnahmt worden sind, freigibt¹⁴. Vielleicht wird es sich jedoch empfehlen, auch hierüber eine Entscheidung des Führers herbeizuführen, ehe die Auffassung dem Reichsminister des Innern gegenüber vertreten wird¹⁵.

Kr[itzinger]

⁹ Marg. Lammers': „Ja!“

¹⁰ Eingabe an den RMRk vom 30. 11. 1938; R 43 II/1353e, Bl. 26–29.

¹¹ Eingabe an den RMRk vom 22. 11. 1938; ebd. Bl. 19 f.

¹² Marg. Lammers': „Ja!“

¹³ Marg. Lammers': „Richtig!“

¹⁴ „im Einzelfall“ von Lammers unterstrichen und Marg.: „Richtig!“

¹⁵ Marg. Lammers': „Ja!“ und dessen Sichtvermerk vom 9. 12. 1938. – Mit Schreiben vom 11. 1. 1939 bat der RIM den RMRk um Einholung einer Weisung Hitlers, „ob wegen einer Landes- oder Reichsverweisung der Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen besondere gesetzliche Bestimmungen erlassen werden sollen“. Eine einfache Anknüpfung an die Rechtslage von 1919 sei nicht möglich. „Werden *keine* neuen gesetzlichen Bestimmungen getroffen, so würde nach der polizeilichen Praxis die Möglichkeit bestehen, einzelnen Mitgliedern des Hauses Habsburg-Lothringen den Aufenthalt an bestimmten Orten des Reichsgebiets oder auch im gesamten Gebiet des Landes Österreich zu verbieten. Will man darüber hinausgehen, so dürfte auf alle Fälle eine reichsgesetzliche Bestimmung erforderlich sein“, also abgesondert von dem vorlieg. österr. Ges-Entw.; R 43 II/1353e, Bl. 78 f. Hitler entschied daraufhin im Sinne der vom RIM und auch von Kritzinger empfohlenen Einzelfallregelung; Fortgang s. Folgebund, Dok. vom 7. 2. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 263 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 7. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d263>